إلى: الأستاذ / خالد المسروري المحترم
مدير دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

الرد الرسمي على استفسار "رفض البيع" وكشف حقائق التعطيل الإجرائي الممنهج

مقدم الطلب:

بريك بن كليلة العامري

المدير العام – شركة بن كليلة العامري للتجارة والاستثمار ش.م.م.

Gemini Notebook

سؤالكم المباشر في الاجتماع الأخير:

"هل رفضت شركة المطاحن العمانية أن تبيع لك؟"

لا.

لم يرفضوا أخذ المال (تم سداد 100% مقدماً). **ولكنهم مارسوا "رفضاً ضمنياً وتعطيلًا إ وتعطيلًا إجرائياً" عبر تقديم تقديم وثائق مغالطة تمنع البضاعة من النفاذ الجمركي والتصدير.**

وفقاً للمادتين (155) و(156) من قانون المعاملات المدنية: البيع لا يكتمل بمجرد توفر البضاعة، بل بوجوب تسليم "ملحقات المبيع" (المستندات الفنية المطابقة).

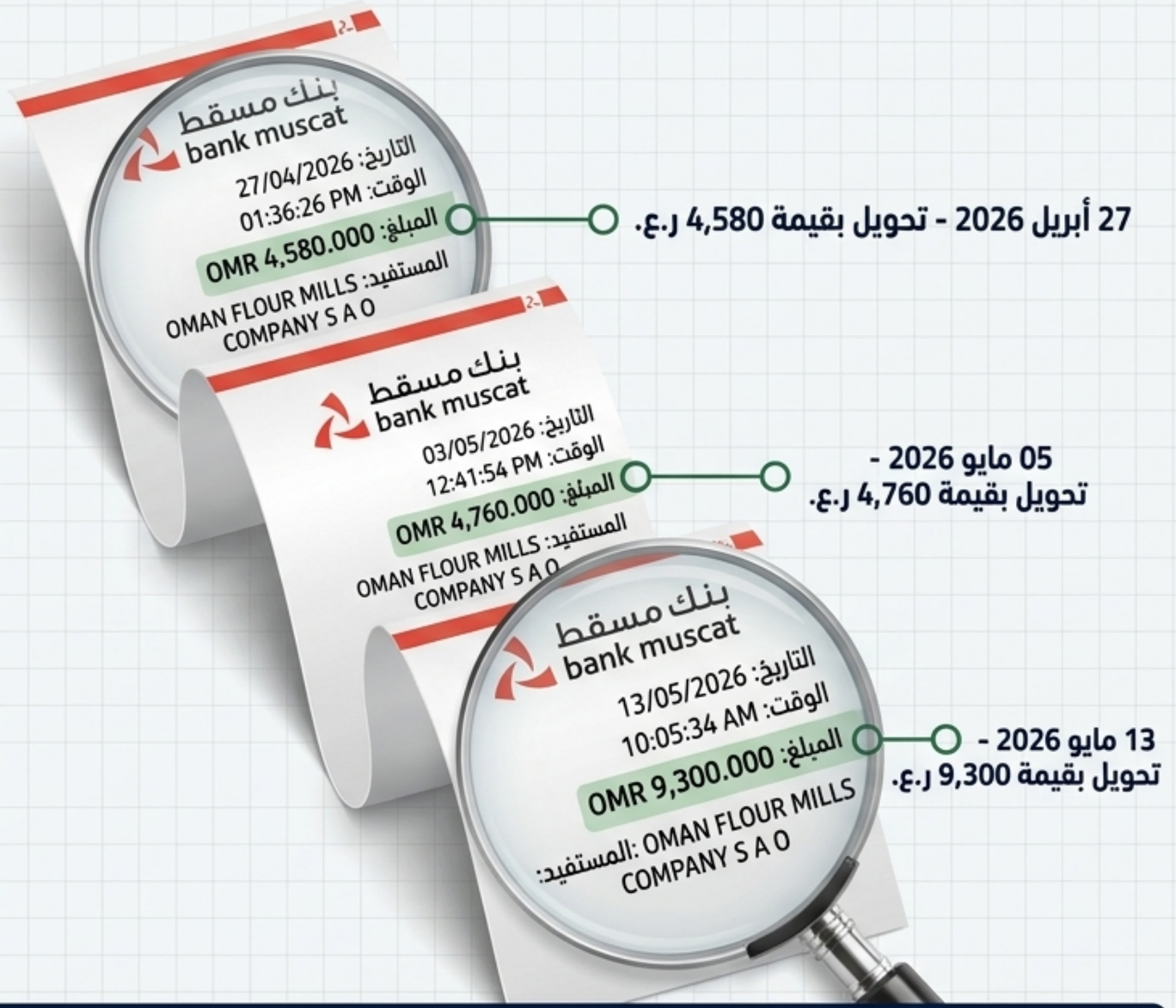
Gemini Notebook

1.87 مليون ر.ع

(حجم الصفقة السنوية المستهدفة لدعم الصادرات).

%100

(التزام مالي نقدي مسبق - Zero Risk).



الإجمالي المدفوع مقدماً: 18,640 ريال عماني (دحض قاطع لأي حجة مالية لتعطيل البضائع).

Gemini Notebook



المحور الأول: أسئلة حول الجدولة والالتزامات

السؤال الأول

قدم العميل الوطني جدولاً زمنياً منظماً للتوريد (16 شحنة).

ما هو الدور الذي قمتم به تجاه هذا الجدول؟

السؤال الثاني

هل كان طلبنا تعجيزياً؟ هل طلبنا تسهيلات دفع؟

الإجابة: لا. الدفع نقدي 100%، والمطلب الوحيد هو "أوراق صحيحة".

السؤال الثالث

منذ 7 مايو 2026 وإلى الآن، ما هو الدور الذي قدمتموه لإنهاء هذا التعطيل المستمر؟

Gemini Notebook

المحور الثاني: أسئلة حول التلاعب المستندي

عندما طالبنا بتعديل البيانات الرقمية للملف (وهو إجراء لا يستغرق دقائق)، جاءنا الرد المؤسف من موظفكم:

"أنا مش دكتور"

النتيجة: شلل كامل لنفاذ البضائع عبر المنافذ الجمركية إلى دولة الإمارات، ورفض الفسح تماماً.



حصار المماطلة المستمرة. هل يُعقل استمرار تبادل أوراق مغالطة لهذه المدة دون إصلاح خطأ واحد؟

Gemini Notebook

البطاقة التعريفية (Label) لنفس المصنع

تخلو من المادة وتكتفي بعبارة مبهمة (Rotation Program).



شهادة التحليل (COA) للمصنع

تُثبت صراحة وجود إضافات **"مضادات الكوكسيديا".**





متطلبات وزارة التغير المناخي والبيئة (MOCCAE)

ترفض هذا التناقض الصارخ.

تشترط تحديد فترة سحب لا تشتريد فترة **سحب لا تقل عن 7 أيام أو إثبات الخلو التام.**

ألا يعلم المصنع أن هذا التناقض الداخلي هو ما يمنع الفسح الجمركي بالكامل؟

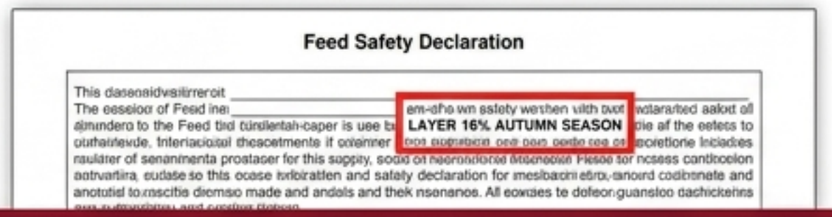
Gemini Notebook

الفخ الإجرائي المرسل للتخليص



"إقرار سلامة لمنتج 16% (علف بياض)".

Layer 16% Declaration



Feed Safety Declaration

LAYER 16% AUTUMN SEASON

التعاقد الفعلي والأموال المدفوعة

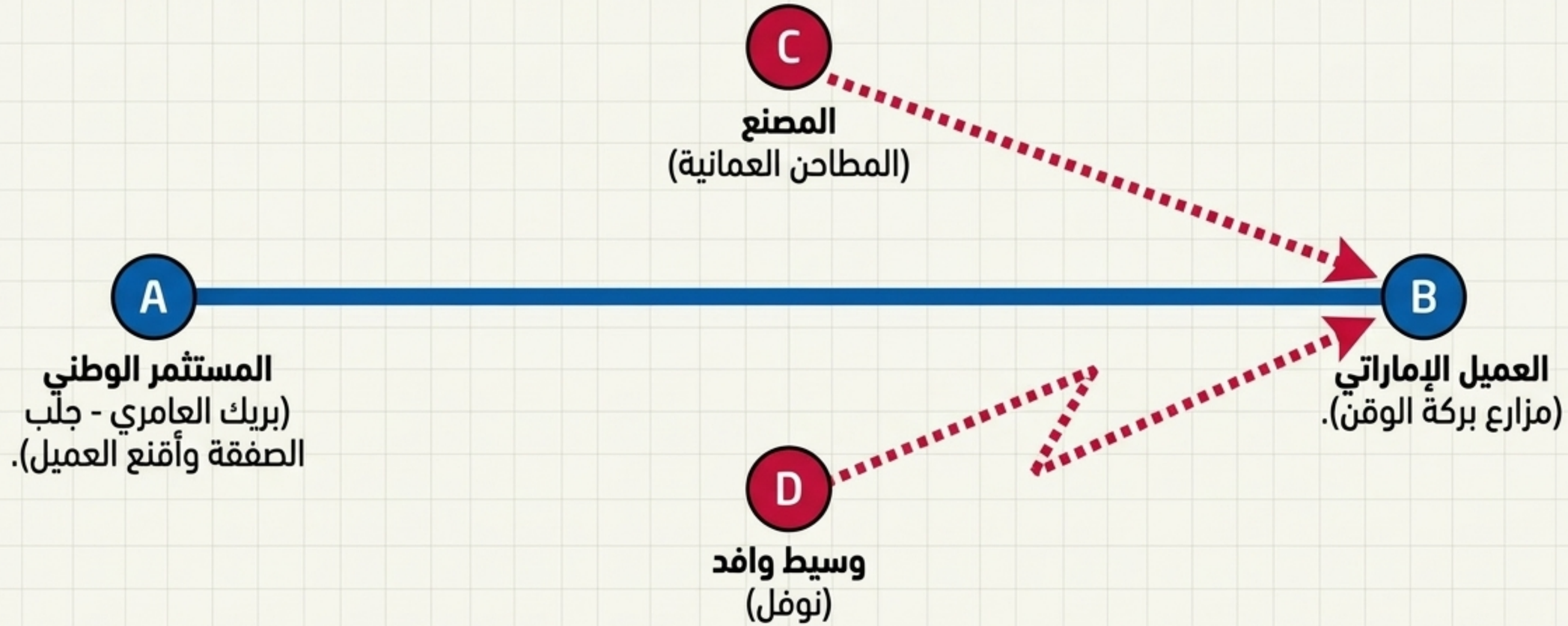


منتجات التسمين اللاحم
(Broiler Starter & Finisher)

الأدهى من ذلك، لماذا ترسلون أوراقاً لمنتج لم نتعاقد عليه؟
ألم يكن هذا فخاً إجرائياً مقصوداً لتوريط الشحنة جمركياً ورفضها؟

Gemini Notebook

المحور الثالث: أسئلة حول الاستحواذ - Client Hijacking



أين اختفت هذه الصفقة الآن؟ ومن هو الطرف الذي يبيع للعميل الإماراتي حالياً؟
الجميع يعلم أن العميل الوطني هو من جلب هذه الصفقة.
هل يُعقل أن يقوم المصنع بدعم وسيط وافد للذهاب للعميل مباشرة متجاوزاً المستثمر الوطني؟
**** أليس هذا استحواذاً على الجهد الوطني؟**

Gemini Notebook

المحور الرابع: أسئلة حول تجاوزات الوسيط "نوفل"

ابتزاز مالي: هل يعلم المصنع أن الوسيط قام باستلام مبالغ مالية (700 ر.ع) لتغطية تكاليف النقل، ثم تعمد احتجاز الشاحنات 4 أيام متتالية دون وجه حق؟

تجاوز مهني خطير: هل أخبركم هذا الوسيط بأنه تحدث مع العميل الإماراتي مباشرة لعرض التوريد عليه لإقصائنا؟

السؤال الجوهري للإدارة: عندما قام هذا الوسيط بتعطيل الصفقة وابتزاز المستثمر، **ما هو الرد الذي قدمته إدارة المصنع له؟** بلب العمميز ؛وللي ملذ؛ هل تم ردعه كونه وافداً يمارس نشناطاً لوجستياً دون وجه حق، أم تم منحه الحصانة لتمرير الأمور لصالحه على حساب المستثمر الوطني؟

Gemini Notebook

نحن لا نطلب سوى العدالة، وتكافؤ الفرص، وتطبيق القانون.

نضع هذه الأسئلة ا لمحورية، المدعمة بالأدلة المادية، بين أيديكم لتكونوا الحكم المنصف. ونحن على أتم الاستعداد لتزويدكم بكافة الوثائق الأصلية لتحويل هذا الملف إلى **تحقيق رقابي رسمي** يكشف حقيقة التواطؤ.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مقدم الطلب:

بريك بن كليلة العامري

المدير العام – شركة بن كليلة العامري للتجارة والاستثمار ش.م.م.

Gemini Notebook